

עין משפט
גזר מצוה

בא א מיי פ"א מהלכות גירושין הלכה טו סמג עשין נ טוש"ע אה"ע סימו קמ סעף א':
בב ב מיי שם הלכה ט סמג שם טוש"ע שם סעף ח':
בג ג ד מיי שם טוש"ע אה"ע שם סעף י':

מוסף רש"י
ג' גיטין פסולין.
לכתחילה. (דע"ז ג.)

פסקי רי"ד

חתימה: ר"ל מ"ט לא אמר כו'. יוחנן אמר לך ונות לא שכיחא ור' יוחנן מ"ט לא אמר כר"ל קסבר ר' יוחנן יש לבעל פירות עד שעת (כתיבה) [נתינת] פ' והלכך זמן כתיבת הגט לא מהני דכי אתיא למיטרף לקוחות בעיא לאיתווי שהדי אימת מטא גיטה לידה. ור"ל סבר כמשת חתימה אהרם דקסבר אע"פ שאחרו לתתו לה עדיו בחותמיו וזכי לה בפירות כשותן לה זכתה למפרע משעת חתימה כדאמרין (ב"מ יג.) בשטרי הלואות ומקא וממכר שדיין בחותמיו וזכי לה הכי נמי אמרין גבי גט אשה לגבי פירות והלכך הוזמן מודיע ואם קדמה כתיבה לחתימה ה"ל מוקדם ופסול: והא איפכא שמעינן דהו דאיתמר מאימתי מוציאין לפירות ר' יוחנן אמר משעת חתימה ור"ל אמר משעת נתינה: איפוך ואימא ר' יוחנן אמר משעת נתינה וכו' וק"ל ר"ל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן: א"ל אביי דרב יוסף ג' גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר מה הועילו חכמים בתקנתם: אהני דלכתחילה לא תנשא פ' אחד מהן יש עליו עדים ואין בו זמן וכוין שאם נשאת הולד כשר מה הועילה תקון חכמים שחתקינו משום בתי אחרות או משום פירות ומאחר ליה אהני דלכתחילה לא תנשא וכוין שלכתחילה לא תנשא בו לא חתמי שהדי ואין לחוש שמא יכתוב בכתב ידו בלא עדים ויקדים הזמן ויחפה עליה דהיכא דזינתה ובא להוציא טז זה בכתב ידו לא משגיח ביה דאמר' לחפות עליה כתבו: גזירה לזמן דירדה ויהביה ניהליה מאי א"ל לרמאי לא חיישינן פ' יכתוב בו זמן כדי שיהתמו בו עדים ואח"כ כדי לחפות עליה ויחתנו וכוין שאם נשאת הולד כשר א"כ גט כשר הוא ויחפה על בת אחרות: ואחרד לרמאי לא חיישינן מפני שהוא כבר ידוע ויוכר כי נתחן הזמן כדי לחפות עליה ויראה לרבים דלכתחילה עשה כדי לחפות עליה ואין אדם עושה עצמו רשע ולא חיישינן להכי: כתיב בו שבוש שנה חדש שבת מאי א"ל כשר פ' כתוב בו שבוש פלונית של יובל ולא פירש באיזה שנה אי

יז:

זנות **א"א** שכיחא. פירוש זנות צעדים וצתהרהא^א לא שכית אצל לא צעי למימר דשום זנות לא שכית דהא צריש כמוצות (דף ב.) תקנו שתהא צמולה נישאת ציום הרציעי שאם היה לו טענת צמולים ישכים לצית דין דחיישינן לאיקרורי דעתא^ב וּמסתברא דטפי איכא למיחש לשמא תונה מלשמא ונתה ועוד דהתם אע"ג דלא שכית עשו תקנה וחשו שלא תאסר עליו עולמית ויתפסנה צאיסור אצל הכא לא חשו אי מחייבת מיתה ולא מיקטלה כיון דלא שכית: **עד** שעת נתינה. פ' צקונט' הלכך זמן כתיבת הגט לא מהני ^ה דכי צעיא למיטרף צעיא לאיתווי סהדי אימת מטא גיטא לידה אע"ג דככל שטרות אין צריך להציא עדים אימת מטא השטר לידה אפי' למאן ^ו דלית ליה עדיו צחתומיו וזכי לו היינו משום דלדיריה אין כותבין שטר ללוה אלא א"כ מלוה עמו צר משטרי אקניינא כדאמר' צפ"ק דצ"מ (דף ג.) הלכך כיון שהיה מלוה שם אמר' שמיד מסר לו אצל גט אשה כותבין לאיש אע"פ שאין אשתו עמו משום עיגונא כמו כל גיטין הצאין דאמר בסוף פ"ק דצ"מ (דף יט.) מלא גט אשה בשוק צומן שהצבל מודה יחזיר לאשה ופריך ניחוש דלמא כתב ליתן צניסן ולא נתן עד תשרי ואול וזנן פירי מניסן עד תשרי ומפקא ליה לגיטא דכתב צניסן ואחיא למטרף לקוחות שלא כדין ומשגי כי אחיא למטרף אמר' לה אייתי ראייה אימת מטא גיטא לידך ואחיא קשה ליה טפי אדהיא צריינא מנבל גיטין שצעולם אלא משמע דוקא בגט הנמצא דאיתרע בנפילה הוא דאמר אייתי ראייה אימת מטא גיטא לידך אצל בכל גיטין אמרינן מסתמא ציום שנכתב ונחתם נמסר ואומר רי"ז^א דהכי פירשו' עד שעת נתינה דכיון דיש לבעל פירות עד שעת נתינה לא הוצרכו לתקן זמן בגט משום פירות דצאין צו זמן נמי תביא גיטה לצ"ד או לעדים ויכתבו לה שמאותו יום נתגרשה וא"ת ולר' יוחנן^א היאך כותבין גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו ניחוש שמא יכתוב צניסן ולא יתן עד תשרי דפרי' צפ"ק דצ"מ (דף ב:) גבי כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו^א וי"ל דגבי כותבין שטר ללוה פריך משום דמאן דיזף צנננה יזף ויש לחוש שאחר זמן ימסור לו צנננה ויסברו לקוחות שנמסר לו משעת כתיבה אצל גט צריך עדי מסירה^א ואפי' לה מאיר דאמר עדי חתימה כרתין אומר ר"מ דצעטין עדי מסירה דאין דבר שצערור פחות משנים וגם מפרסמין להוציא קול שהיא פנויה^א וידעו לקוחות שלא נתגרשה מיום הכתיבה ויאמרו לה אייתי ראייה אימת כו' ומיהו^א במשלים גט לאשתינן דכיון שרואים זמן הכתיבה לא משום פירות ולא משום שמא יחפה דכיון שרואים זמן הכתיבה קודם המסירה קלא אית ליה כדאמר בצמוך אגיטין הצאין ממדינת הים וא"ת נכתב ציום ונחתם צלילה אמאי פסול הא אית ליה קלא וי"ל דלא שייך למימר קלא אית ליה אלא כשמגרש ע"י שליח אצל נכתב ציום ונחתם צלילה יש לחוש שימסור לה בעצמו צנננה לחפות עליה ולהכי לא מצי לשנויי גבי כתיבה ואותציה צביסתיא דקלא אית לאיש ליחוש שמא תונה ויתן לה צנננה כדי לחפות עליה וי"ל דמסתמא מיד אחר הכתיבה יתן לה דלא מקדים פורענותא לנפשיה כדמשני בצמוך גבי כתיבה ואותציה צביסתיא^ב: **איפוך**.^א ריש לקיש^א אמר משעת כתיבה פירוש^א משעת חתימה: **גזירה** לזמן ויהביה ניהיה מאי בו'. והא דאמר בצרך ד' אחין (יצמות לא:) גבי מפני מה לא תיקנו זמן צקידושין משום דהיי נעבד ינמינה גבי דידה מחקה ליה ופריך אי הכי גירושין נמי נימא הכי ומשגי התם להצלה דידה קאמי לא כמו שפירש שם צקונט' דאי מחקה ליה קטלינן לה דמוקמינן לה בצוקת אשת איש אע"ג דאי לא תיקון זמן מצי לחפויי עלה דמספיקא לא קטלינן לה השתא דתיקון זמן אי מחקה ליה מוקמינן לה בצוקת אשת איש וקטלינן לה דהא הכא משמע דאי גזירה לזמן לא קטלינן לה דקאמר מה הועילו חכמים בתקנתם ודוחק לומר דלא פריך הכא אלא למאן דאמר משום פירי אלא אומר רי" דהכי פירושם התם להצלה דידה קאמי הגט בא להצילה ולהעיד עליה שהיא מגורשת ולכן יראה למחוק הזמן כי סבורה שיפסול צכך אצל האמת דאי מחקה ליה לא קטלינן לה הכא לחובה דידה קאמי כלומר הקידושין צאין לחייבה ולהעיד שהיא מקודשת ומחקה ליה לזמן:

כתביה ואנחיה בו'. הכא לא צעי לשנויי דלהני לקמיה כדאמרינן לעיל דגבי כתב חדש שבת כיון דלהני לקמיה לא חיישי' לחפויי האכתיבה והנתינה כי הדדי נינהו^א כמו ציומא גופא^א כדאמרינן לעיל אצל גבי כתב ואנחיה צביסתיא וגיעיין הצאין ממנ"ה^א שהנתינה היא אחר הכתיבה חיישי' שמא יחפה ויאמר שקר שמקודם לכן נתגרשה וכן נכתב ציום ונחתם צלילה פסול אע"י דלהני לקמיה:

המביא גזר פרק שני גיטין

לא שכיח. ולא חשו זה רבנן: **עד שעת נתינה**. הלכך זמן כתיבת גט לא מהני מידי דכי אחיא למיטרף צעיא לאתווי סהדי אימת מטא גיטא לידה: **משום הכי מכשר ר' שמעון**. בגט מוקדם כדאמר לקמן^א קסבר ר' שמעון כיון שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו פירות הלכך אם אחיא למיטרף לקוחות דפירות מיום כתיבה שפיר עבדא. וטעמא דרבנן לקמיה מפרש: **אלא לרבי יוחנן**. דאמר זמן משום צת אחותו איתקן: **מאי טעמא דרבי שמעון דמכשיר**. הא זמנין דזנאי צאותו וי"ס ועודנה אשת איש דכל זמן שלא נחתם לא ניתן לה וכשמעדין על זנותה מוציאה גיטה וכתבו צו י"א מאותו יום ואומרת גרשה הייתי: **אלינא דר' שמעון לא קאמינא**. דלר"ש ודאי זמן לאו משום צת אחותו איתקן אלא משום פירות: **אלינא דרבנן**. דמשום הכי פסלי רבנן דקא קברי זמן משום צת אחותו: **צנלמא לר' יוחנן**. דאמר לרבנן משום צת אחותו ולר' שמעון משום פירות: **היינו דאינא צין רבי שמעון לרבנן**. טעמא דפלוגמתייוו דהכי לרבנן פסול גט מוקדם משום צת אחותו ולר"ש כשר דקסבר זמן משום פירות איתקן והלכך גט מוקדם כשר דאי טרפא משעת כתיבה שפיר טרפא דהא נתן עיניו לגרשה: **מאי אינא**. צמאי פליגי ואמאי פסלי רבנן הא שפיר טרפא דהא להכי איתקן זמן: **עד שעת חתימה**. דלרבנן לא צעיא למיטרף אלא מחתימה ואילך הלכך מוקדם פסול^א דכי מפקא ליה אחיא למיטרף מיום כתיבה דסברי צו ציום נחתם: **שמעינן להו**. לרבי יוחנן וריש לקיש: **ג'** גיטין פסולים ואם ניסת הולד כשר מזה הועילו חכמים בתקנתן אהנו ידלכתחילה לא תינשא גזירה לזמן דירדה ויהביה ניהלה מאי אמר ליה לרמאי לא חיישינן כתוב בו שבוע שנה חדש שבת מאי אמר ליה יכשר ומה הועילו חכמים בתקנתן אהנו לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה דאי לא תימא הכי ויומא גופיה מי ידעי' אי מצפרא אי מפניא אלא ליומא דקמיה וליומא דבתריה הכא נמי אהני לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה אמר ליה רבינא לרבא כתיבה ואותביה

יוחנן וריש לקיש: **ג'** גיטין פסולין. ואחד מהם יש עליו עדים ואין צו זמן ותנן דאם ניסת הולד כשר כיון דאי עבד שפיר דמי: **מה הועילו חכמים בתקנתם**. משום צת אחותו ומשום פירות: **אהנו דלכתחילה לא שנישא**. וכיון דהכי הוא אי צעי לכתוב גט צלא זמן לחפות על צת אחותו או למכור צפירות לא כתבו ליה סופרי הדיינים ולא חתמי עליה סהדי: **גזיה לזמן ויהציב ניהלה**. לאחר שכתב צו זמן חתכו כדי לחפות על צת אחותו או למכור צפירות ויהציב ניהלה ואמר' דגט שאין צו זמן אם ניסת הולד כשר וכשמוציאתו הרי היא בצוקת מגורשת ולא מיקטלה מה הועילו חכמים בתקנתן: **לרמאי לא חיישינן**. לרמאות כזה שהוא ניכר ונגלה לא עבדי אינשי דעבדי ולא חשו רבנן להכי: **כסוב צו**. זמנו שצבוע פלונית של יובל ולא כתב איזו שנה או כתב שנה ולא כתב חדש או כתב חדש ולא כתב שבת או כתב שבת ולא כתב יום מאי: **א"ל כשר**. לכתחילה: **מה הועילו חכמים בתקנתם**. הא לא ממנעי מלנכתביה נהליה: **לשבוע דקמיה**. שאם ינתיה תיהרג: **ולשבוע דכתריה**. לפירות שאם ימכור להני תנאיא גיטה ומגבס. ואי אפשר לפרש דלשבוע דקמיה אהני לפירות שלא מטרפס מלקוחות דצלאו זמן נמי לא טרפיה דידה על התחמונה עד דמיימה ראייה דבתר גירושין וצין ולשבוע דבתרא לא מהני לזנות דלא תיקטול דצלאו זמן נמי לא מיקטלה דספק נפשות להקל: ואותציה

גט ליה כדמשני אגיטין הצאין ממדינת הים וא"ת ואמאי כותבין גט לאיש ליחוש שמא תונה ויתן לה צנננה כדי לחפות עליה וי"ל דמסתמא מיד אחר הכתיבה יתן לה דלא מקדים פורענותא לנפשיה כדמשני בצמוך גבי כתיבה ואותציה צביסתיא^ב: **איפוך**.^א ריש לקיש^א אמר משעת כתיבה פירוש^א משעת חתימה: **גזירה** לזמן ויהביה ניהיה מאי בו'. נמי נימא הכי ומשגי התם להצלה דידה קאמי לא כמו שפירש שם צקונט' דאי מחקה ליה קטלינן לה דמוקמינן לה בצוקת אשת איש אע"ג דאי לא תיקון זמן מצי לחפויי עלה דמספיקא לא קטלינן לה השתא דתיקון זמן אי מחקה ליה מוקמינן לה בצוקת אשת איש וקטלינן לה דהא הכא משמע דאי גזירה לזמן לא קטלינן לה דקאמר מה הועילו חכמים בתקנתם ודוחק לומר דלא פריך הכא אלא למאן דאמר משום פירי אלא אומר רי" דהכי פירושם התם להצלה דידה קאמי הגט בא להצילה ולהעיד עליה שהיא מגורשת ולכן יראה למחוק הזמן כי סבורה שיפסול צכך אצל האמת דאי מחקה ליה לא קטלינן לה הכא לחובה דידה קאמי כלומר הקידושין צאין לחייבה ולהעיד שהיא מקודשת ומחקה ליה לזמן:

כתביה ואנחיה בו'. הכא לא צעי לשנויי דלהני לקמיה כדאמרינן לעיל דגבי כתב חדש שבת כיון דלהני לקמיה לא חיישי' לחפויי האכתיבה והנתינה כי הדדי נינהו^א כמו ציומא גופא^א כדאמרינן לעיל אצל גבי כתב ואנחיה צביסתיא וגיעיין הצאין ממנ"ה^א שהנתינה היא אחר הכתיבה חיישי' שמא יחפה ויאמר שקר שמקודם לכן נתגרשה וכן נכתב ציום ונחתם צלילה פסול אע"י דלהני לקמיה:

ואנחיה

לא שכיח. ולא חשו זה רבנן: **עד שעת נתינה**. הלכך זמן כתיבת גט לא מהני מידי דכי אחיא למיטרף צעיא לאתווי סהדי אימת מטא גיטא לידה: **משום הכי מכשר ר' שמעון**. בגט מוקדם כדאמר לקמן^א קסבר ר' שמעון כיון שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו פירות הלכך אם אחיא למיטרף לקוחות דפירות מיום כתיבה שפיר עבדא. וטעמא דרבנן לקמיה מפרש: **אלא לרבי יוחנן**. דאמר זמן משום צת אחותו איתקן: **מאי טעמא דרבי שמעון דמכשיר**. הא זמנין דזנאי צאותו וי"ס ועודנה אשת איש דכל זמן שלא נחתם לא ניתן לה וכשמעדין על זנותה מוציאה גיטה וכתבו צו י"א מאותו יום ואומרת גרשה הייתי: **אלינא דר' שמעון לא קאמינא**. דלר"ש ודאי זמן לאו משום צת אחותו איתקן אלא משום פירות: **אלינא דרבנן**. דמשום הכי פסלי רבנן דקא קברי זמן משום צת אחותו: **צנלמא לר' יוחנן**. דאמר לרבנן משום צת אחותו ולר' שמעון משום פירות: **היינו דאינא צין רבי שמעון לרבנן**. טעמא דפלוגמתייוו דהכי לרבנן פסול גט מוקדם משום צת אחותו ולר"ש כשר דקסבר זמן משום פירות איתקן והלכך גט מוקדם כשר דאי טרפא משעת כתיבה שפיר טרפא דהא נתן עיניו לגרשה: **מאי אינא**. צמאי פליגי ואמאי פסלי רבנן הא שפיר טרפא דהא להכי איתקן זמן: **עד שעת חתימה**. דלרבנן לא צעיא למיטרף אלא מחתימה ואילך הלכך מוקדם פסול^א דכי מפקא ליה אחיא למיטרף מיום כתיבה דסברי צו ציום נחתם: **שמעינן להו**. לרבי יוחנן וריש לקיש: **ג'** גיטין פסולים ואם ניסת הולד כשר מזה הועילו חכמים בתקנתן אהנו ידלכתחילה לא תינשא גזירה לזמן דירדה ויהביה ניהלה מאי אמר ליה לרמאי לא חיישינן כתוב בו שבוע שנה חדש שבת מאי אמר ליה יכשר ומה הועילו חכמים בתקנתן אהנו לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה דאי לא תימא הכי ויומא גופיה מי ידעי' אי מצפרא אי מפניא אלא ליומא דקמיה וליומא דבתריה הכא נמי אהני לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה אמר ליה רבינא לרבא כתיבה ואותביה

מסורת הש"ס

א) לקמן פו. וט"ז, א) ודף ית, א) ס"א לילה, ד) ס"א קודם אומה לילה, א) בדפוז"ר דלף, ו) ו"א מלשון תוס', ו) במהרש"ל יש כאן טעות שכתב דאית במקום דלית,

גליון הש"ס

גנ' ב)שלמא לר"ל. כעין זה צ"מ ד' מז ע"צ ובהיפוך: תוס' ד"ה איפוך וכו' משעת חתימה. עיין צ"צ דף קמו ע"צ וכתום: שם ד"ה נגנז:

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה עד וכו' לא מהני מידי דכי:

הגהות מהר"ב

רנשבורג
א) גנ' ור' יוחנן מ"ט לא אמר כתיב לקיש קסבר לא לבעל פירות עד שעת נתינה. ע"י צ"צ דף קמו ע"צ תודיה נגנז אחריה וכו':

מוסף תוספות

א. ותתיר עצמה למיתה. שניות קדומים. ב. אלאמא כבי הא עבריון תקנתא, אלא פירושא כדכתבנא. טצ"ב. ג. דלא חיישינן לא בגיטין ולא בשטרות שמה לא נמסרו ביום הכתיבה אלא אמר' מסתמא נמסר ביום שנכתב ונחתם, [והכאן]. מוס' ה"ל. ד. למאי דפירשית דבסתיו גיטין לא מצי למימר אייתי ראה אלת מטא גיטא לידך. מוס' ה"ל.ט. ה. ומקמי' לה בשטרי אקניינא [דמשעת קבין שבעדיו משעבר נפשי. טצ"ב], ואיכא דמשני עדיו בחתומיו וזכי לו, והא לא שייך בנגז, דחוב הוא לאשה. מוס' ה"ל.ט. ו. דלא מביערא לר"א דאמר עדי מסירה כרתו דאפי' חתימי שהדי בגט אכתי בעי עדים בשעת מסירה וכו' אלא. מוס' ה"ל.ט. ז. וכוין שיש עדים בשעת מסירה וחזו דומן הכתיבה קדם ליום המסירה מפני לקלא שלא נמסר ביום הכתיבה. מוס' ה"ל.ט. א"י שעי' הקול הכל וזכרין יום מסירתו. טצ"ב. ח. צנצ"ס כתוב: שמשליש וכל גט שלא נימסר ביום הכתיבה הם שוים. ועי' פני' שאומר אי לאו דמסתמא הוה נהלא להני ומי"ה במקום ומיחו, ועי' מהרש"ל ומהר"ם ש"ץ. ט. ואינו רגיל להשהותו אחר כתיבתו עד שיתגנו לה. טצ"ב. י. ר' יוחנן אמר משעת נתינה. מיטצ"ב. י"א. אליבא דרבנן. יטצ"ב. י"ב. אלא שהזמן מרווח ויכול לחפות בזמן עצמו. מוס' ה"ל.ט. י"ג. דלא ידעינן אי מצפרא אי מפניא. מוס' ה"ל.ט. י"ד. לא נתגרשה בזמן הכתוב בגט. מוס' ה"ל.ט.